

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 37/2538

ธนาคารเอเชีย จำกัด

โจทก์

นางสาวเปรมจิตต์ กระจ่างสุข

ผู้ร้อง

นายอะผ่องหรือผ่อง สกุลอมรหรือแช่ตัน

จำเลย

ธนาคารเอเชีย จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 302, มาตรา 295

ความว่า ผู้ร้องฎีกา บัดนี้โจทก์ จำเลย และผู้ร้อง ตกลงกันได้แล้ว โจทก์จึงขอถอนการยึดทรัพย์จำเลย โปรดอนุญาต หมายเหตุ กรณีเป็นชั้นร้องขัดทรัพย์ คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 3266 ตำบลศาลามีชัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมสิ่งปลูกสร้างทะเบียนเลขที่ 10/1โดยอ้างว่าเป็นของจำเลย เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาผู้ร้องยื่นคำร้องว่าทรัพย์ที่ถูกยึดดังกล่าวเป็นของผู้ร้อง ขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์ที่ยึด ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ปล่อยทรัพย์พิพาทที่ยึด ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกคำร้อง ผู้ร้องฎีกา (อันดับ 71) คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องนี้ และขอแก้ไขคำร้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง (อันดับ 76,78)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การขอถอนการยึดทรัพย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับคดีซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 302 จึงให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไปตามอำนาจหน้าที่

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การขอถอนการยึดทรัพย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับคดี ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 302 จึงให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไปตามอำนาจหน้าที่

(ทวิช กำเนิดเพชร-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ชลอ ทองแถม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>